قياسا على ماذكروه فى الصوم وهكذا ذكره ابن جماعة عن الحنفية (ويتحقق الجماع من الصبى) اى المراهق (والمجنون فيفسد نسكهما) اى على القول بصحة احرام المجنون أو على تقدير انه حدث له واحرم عنه رفيقه كما نص عليه او كما صرح به ابن جماعة فيمن احرم عاقلا ثم جن فجامع فانه عند الحنفية كالعامد واما قول المصنف التحقيق فى مسئلة المجنون انه ان احرم عاقلا ثم جن ثم أفاق بعد اداء الحج ولو بسنين فحكمه حكم العاقل والا فكالصبى فمحل بحث لظهور التحقيق والله ولى التوفيق (الا انه لا جزاء) اى من الدم (ولا قضاء عليهما) على ماحكاه الاسبيجابى وقيل المجنون عليه الكفارة انتهى وكذا لا مضى عليهما فى احرامهما لعدم تكليفهما فى حالهما (ولا فرق فيه) اى فى المجامع بالنسبة الى هذا الحكم وان كان يتفاوت بالاثم وعدمه (بين العامد والناسى والطائع والمكره) بفتح الراء (واليقظان) بفتح فسكون اى المتنبه من النوم (والنائم) وكذا المخطئ والمعذور (والحج والعمرة والفرض والنفل) وكذا الواجب منهما بالنذر (والرجل والمرأة والحر والعبد) اى اذا كانا عاقلين بالغين محرمين فان كان الزوج صبيا يجامع مثله او مجنونا او حلالا افسد حجه والمرأة صبية او محرمة او غير محرمة فيفسد حجها ومشى فى التحقيق الى انه اذا جامع الصبى يفسد حجه كما لو تكلم فى صلاته او اكل فى صومه انتهى وهو ظاهر غير انه لا قضاء عليه ولا جزاء فلعل فائدة حكمه انه لا يثاب عليه وايضا يؤمر بمضيه وقضائه استحبابا (ولا يجب الافتراق فى القضاء على الرجل والمرأة) متعلق بلا يجب والمراد بهما الزوجان (الا اذا خافا المواقعة) اى المجامعة ثانيا (فيستحب) اى حينئذ (ان يفترقا عند الاحرام) وقيل فى موضع المواقعة وتفصيل هذه المسئلة ان الزوج والمرأة اذا أفسدا نسكهما لا يفترقان فى القضاء عندنا الا اذا خافا المواقعة فيستحب عند الاحرام واما مافى الجامع الصغير وليست الفرقة بشئ اى امر ضرورى وقال قاضيخان يعنى ليس بواجب وقال زفر ومالك والشافعى يجب افتراقهما وهو ان يأخذ كل واحد منهما طريقا آخر كذا فسره فى البحر الزاخر واما وقت الافتراق فعندنا وزفر اذا احرما وعند مالك اذا خرجا من البيت وعند الشافعى اذا انتهيا الى مكان الجماع

﴿ فصل فاذا جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف) اى بعرفة (فسد حجه وعليه شاة ويمضى فى حجه) اى فى بقية افعاله من الرمى والحلق والطواف ونحو ذلك (حتما) اى وجوبا (فيفعل جميع مايفعله فى الحج الصحيح) اى ولا يكتفى بما بقى عليه من الاركان فقط (ويجتنب مايجتنب فيه) اى من المحظورات جميعا (وان ارتكب محظورا) اى كالجماع ثانيا وسائر الجنايات (فعليه ماعلى الصحيح) اى من الجزاء من غير تفاوت (وعليه قضاء الحج من قابل) اى سنة آتية (ولا عمرة عليه ان كان مفردا) اى بالحج وافسده بخلاف فوت الحج فانه يتحلل بأفعال العمرة ثم يقضى حجه من قابل قال فى البحر ومن جعل حكم من فسد حجه كفائت الحج بأن يخرج بأفعال العمرة لا بأفعال الحج فهو غلط لان الرواية مصرحة فى سائر الكتب أن من افسد حجه يمضى فى الحج كما يمضى من لم يفسده وصرح بعضهم بتحتم ذلك فعلم ان فاسد الحج يمضى فيه ولا يتحلل بأفعال العمرة بخلاف الفائت انتهى وقوله صرح بعضهم بالتحتم يشير الى خلاف فيه والله اعلم

﴿ فصل وان كان المفسد قارنا ﴾ ففيه تفصيل (ان جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة) اى اكثره (فسد حجه وعمرته) اى كلاهما (وعليه مضى فيهما وعليه شاتان) اى بجناية على احرامهما وقضاؤهما وسقط عنه دم القران) اى الموضوع لشكر فانه انما يكون على العبادة الصحيحة لا الفاسدة (وان جامع

اليوم ياأكرم الاكرمين ولا تجعلنى اشقى من حضر ياأرحم الراحمين (اللهم) اجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير ايامى يوم لقائك (اللهم) ثبتنى بأمرك وايدنى بنصرك وارزقنى من فضلك ونجنى من عذابك (اللهم) ان ذنوبى لا تضرك وان عدم رحمتك اياى لا تنفعك (اللهم) اغفر لى ذنوبى جميعا وهب لى حقك وأرضى عنى خلقك واسكنى الجنة واعذنى من النار واجعلنى من الفائزين برحمتك انك سميع الدعاء (اللهم) انى ادعوك فى مواقف الانبياء ومنازل السعداء ومشاهد